

0003093-12.2022.8.26.0127

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: PAULO RICARDO CURSINO DE MOURA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... de responsabilidade do condomínio por furto na convenção.

A ação é improcedente.

Trata-se de ação de responsabilidade civil, fundamentada nos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil:

'Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, nº 215, Carapicuíba - SP - cep 06328-330

0003093-12.2022.8.26.0127 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0003093-12.2022.8.26.0127

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material

Requerente:

LUAN EMANUEL SILVA DOS SANTOS

Requerido:

CONDOMINIO RESIDENCIAL GIRASSOIS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PAULO RICARDO CURSINO DE MOURA

Vistos.

Dispensado o relatório nos termos da Lei 9099/95.

Fundamento e decido.

LUAN EMANUEL SILVA DOS SANTOS ajuizou a demanda em face de CONDOMINIO RESIDENCIAL GIRASSOIS, alegando, em síntese, que sua motocicleta foi furtada dentro do estacionamento do condomínio. Pleiteia a condenação na indenização por danos materiais no valor de R\$ 17.000,00.

Fl. 5: Defiro a justiça gratuita.

Em sua defesa, a requerida pugna pela ilegitimidade passiva. No mérito, defende que não há previsão expressa de responsabilidade do condomínio por furto na convenção.

A ação é improcedente.

Trata-se de ação de responsabilidade civil, fundamentada nos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil:

'Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo."

Para ter sucesso nesta demanda, o autor deve comprovar os requisitos da responsabilidade civil aquiliana, quais sejam, ação culposa, dano e nexo causal entre a ação e o dano.

No caso dos autos, o art. 56 da Convenção de Condomínio (fl. 57) determina:

"Artigo 56. O Condomínio não se responsabiliza por acidentes ou roubos de objetos, de veículos de transporte de qualquer natureza, tais como, automóveis, motocicletas, bicicletas, etc. e/ou de seus acessórios, na garagem ou no estacionamento do Condomínio".

Tal determinação encontra respaldo na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que valida a cláusula de exclusão de responsabilidade:

"CONDOMÍNIO. Ação de indenização por danos morais e materiais. Danos ao veículo estacionado nas áreas comuns. Regimento Interno que exclui a responsabilidade do réu por furtos, roubos e danos aos automóveis. Entendimento que está de acordo com a jurisprudência do C. STJ. Ausência de responsabilidade do condomínio réu, até porque é dos autos que o dano material teria sido provocado por terceiro. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1003216-45.2020.8.26.0003; Relator (a): Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/04/2022; Data de Registro: 04/05/2022)".

"Furto de motocicleta em área comum de condomínio. Obrigações de guarda e vigilância não previstas na convenção condominial. Responsabilidade afastada. Ação improcedente. Recurso desprovido.

(TJSP; Apelação Cível 1036582-44.2021.8.26.0002; Relator (a): Pedro Baccarat; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 13ª Vara Cível; Data do Julgamento: 21/06/2022; Data de Registro: 21/06/2022)".

O Superior Tribunal de Justiça firmara o entendimento anteriormente:

"Condomínio. Furto de veículo. Cláusula de não indenizar. 1. Estabelecendo a Convenção cláusula de não indenizar, não há como impor a responsabilidade do condomínio, ainda que exista esquema de segurança e vigilância, que não desqualifica a força da regra livremente pactuada pelos condôminos. 2. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 168.346/SP, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, Rel. p/ Acórdão Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/1999, DJ 06/09/1999)".

Deste modo, a improcedência do feito é medida que se impõe.

Reputo suficientemente apreciada a questão posta em julgamento, até porque o julgador não está obrigado a atacar um por um os argumentos das partes, mas tão somente expor os seus, de modo a justificar a decisão tomada, atendendo assim ao requisito insculpido no artigo 93, IX, da Constituição Federal e na ordem legal vigente.

Atento, ainda, ao disposto no art. 489, §1º, IV, Código de Processo Civil, registro que os demais argumentos apontados pelas partes, não são capazes de infirmar a conclusão exposta.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação.

Extingo o processo, com resolução de mérito (art. 487, I, do Código de Processo Civil).

Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9099/95).

Para fins de recurso inominado: O prazo para embargos de declaração é de 05 (CINCO) dias e do recurso é de 10 (DEZ) dias, contados da ciência da sentença. O recurso deverá ser interposto por advogado e deverá vir acompanhado do preparo e do porte de remessa, recolhimentos feitos nas 48 horas seguintes à interposição

(independentemente de intimação para tal fim), não havendo prazo suplementar para sua apresentação ou complementação. O valor do preparo deverá ser recolhido através do Código da Receita 230-6 Imposto Estadual e, nos termos do COMUNICADO CG Nº 489/2022 corresponderá: a) à taxa judiciária de ingresso, no importe de 1% sobre o valor atualizado da causa, observado o valor mínimo de 5 (cinco) UFESPs; b) à taxa judiciária referente às custas de preparo, no importe de 4% sobre o valor fixado na sentença, se líquido, ou sobre o valor fixado equitativamente pelo MM. Juiz de

Direito, se ilíquido ou ainda 4% sobre o valor atualizado atribuído à causa na ausência de pedido condenatório; c) às despesas processuais referentes a todos os serviços forenses eventualmente utilizados (despesas postais, diligências do Oficial de Justiça, taxas para pesquisas de endereço nos sistemas conveniados, custas para publicação de editais etc). O valor do porte e remessa e retorno é de R\$ 43,00, por volume de autos nos termos do Provimento n. 833/2004 do CSM (guia do fundo de despesa código da Receita 110-4). O valor do porte de remessa e retorno está dispensado de apresentação, em caso de autos digitais, nos termos do Provimento nº 2041/2013, do Conselho Superior da Magistratura, sendo devido, no entanto, quando há mídia ou outro documento físico a ser encaminhado ao E. Colégio Recursal.

Para fins de execução da sentença: Transitada em julgada a sentença, deverá o(a) devedor (a) cumprir voluntariamente a condenação, no prazo de 15 dias, independente de citação ou intimação para esse fim, nos termos do disposto no art. 52, inciso V, da Lei nº 9.099/95. Na hipótese de não cumprimento da sentença, o credor desassistido por advogado, desde logo requer o início da execução, com o encaminhamento dos autos ao Contador, caso a condenação seja de pagamento em dinheiro. Quanto à parte assistida por advogado, deverá requerer o início da execução, com apresentação da planilha de cálculo com a multa de 10% do artigo 523, §1º, do Novo Código de Processo civil, no prazo de trinta dias, sob pena do processo ser arquivado provisoriamente.

P.R.I.C.

Carapicuíba, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA